万山丹都宏卓教育公园“7·10”高处坠落一般事故

调

查

报

告

2023 年 9 月

目 录

一、 事故发生单位及相关单位概况.....- 2 -
（一）工程项目概况.....- 2 -
（二）事故发生单位概况.....- 2 -
（三）相关单位概况.....- 3 -
1.发包单位概况.....- 3 -
2.监理单位概况.....- 3 -
（四）事故发生单位安全管理情况.....- 4 -
（五）事故发生经过.....- 4 -
（六）事故现场情况.....- 5 -
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 6 -
（八）其他情况.....- 6 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 6 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 6 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 7 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 8 -
（四）事故应急处置评估.....- 8 -
三、事故原因分析.....- 8 -
（一）直接原因分析.....- 8 -
（二）事故相关检验检测和鉴定情况。.....- 9 -

（三）其他可能因素排除.....- 9 -
（四）间接原因分析.....- 9 -
四、有关责任单位存在的主要问题.....- 10 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 11 -
（一）建议不追究责任的人员.....- 11 -
（二）对有关公职人员的处理建议（2人）.....- 12 -
（三）建议予以行政处罚的责任人员（6人）.....- 12 -
（四）建议予以行政处罚的单位（3家）.....- 15 -
六、事故主要教训.....- 16 -
(一)安全生产规章制度和操作规程落实不到位.....- 16 -
(二)从业人员培训教育不到位.....- 16 -
七、事故整改和防范措施.....- 17 -

万山丹都宏卓教育公园“7·10”高处坠落一般事故调查报告

2023年7月10日13时20分许，万山区丹都宏卓教育公园骏龙府项目5栋12层阳台一工人在抹灰作业过程中发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失152.68万元。

事故发生后，万山区委、区政府主要领导要求全力做好事故救援和伤者救治工作，区应急管理局、市公安局万山分局、区住建局、区人民医院等部门赶赴事故现场开展应急救援和善后处置工作。

2023年7月12日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等相关规定，万山区人民政府成立了以区应急局、市公安局万山分局、区总工会、区住建局等组成的事故调查组，并邀请区纪委监委参加，展开事故调查工作。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，万山丹都宏卓教育公园“7·10”高处坠落一般事故是一起因安全防护措施不到位、工人违章操作造成的一般生

产安全责任事故。

一、事故发生单位及相关单位概况

（一）工程项目概况

铜仁市万山区宏卓教育公园·骏龙府项目，坐落在铜仁市万山区丹都街道桂花大道旁，总建筑面积223250平方米(其中商业面积23148平方米，住宅面积144793平方米，办公面积448米，配套及设备房面积4334平方米，车库面积50527平方米 ，计容面积169077平方米。该项目建设用地规划许可证（地字第520603202100**1号、地字第520603202100**0号）土地性质为二类居住用地;建设工程规划许可证（建字第520600202100**5、建字第520600202100**5）；建筑工程施工许可证（编号52060321110300**-SX-001、编号52060321110300**-SX-002）。铜仁市万山区宏卓教育公园·骏龙府项目由贵州宏卓置业有限公司开发建设，属于一般社会投资的建设项目。根据2017年11月30日通过的《贵州省建筑市场管理条例》第一十九条有关规定，建设工程有“全部使用非国有资金投资的项目”可自行发包给勘察、设计、施工、监理等单位。自行发包的建设项目总建筑面积为289897.91㎡,包含1#栋、2#栋、3#栋、4#栋、5#栋、6#栋、7#栋、8#栋、9#栋、10#栋、11#栋、12#栋、13#栋、地下车库及商业。

（二）事故发生单位概况

贵州银辉建筑工程有限公司，成立于2019年10月30日；营业期限2019年10月30日至无固定期限；统一社会信用代码:91522633MA6J336**Q；公司注册地位于贵州省铜仁市万山区丹

都办事处铜大高速出口右侧西南商贸城一组团2号楼，法定代表人为李*东。经营范围包括房屋建筑工程施工，机电设备安装工程，混凝预制构件，建筑装饰装修工程等。安全生产许可证：编号（黔）JZ安许证字〔2020〕000011【05】，许可范围：建筑施工，有效期至2024年3月6日；建筑业企业资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级，证书有效期至2024年12月25日。

2021年5月21日，贵州银辉建筑工程有限公司与贵州宏卓置业有限公司签订了宏卓教育公园·骏龙府建设项目（4-6#栋住宅、11-13#栋住宅、地下车库、配套商业）施工合同。

（三）相关单位概况

1.发包单位概况

贵州宏卓置业有限公司，成立于2019年11月7日，营业执照统一社会信用代码91520603MA6J3QC**8，注册地位于贵州省铜仁市万山区谢桥街道办事处西南商贸城一组团2号楼，法定代表人为李*晖。经营范围包括房地产开发经营业务，商品房预售，出租商业用房，房地产信息咨询，从事房地产经纪业务，出租办公用房，房地产开发，销售本企业开发的商品房，物业管理。营业期限2019-11-07至无固定期限。公司资质等级：二级，可以在全省范围内承担建筑面积25万平方米以内的房地产综合开发建设项目。

2.监理单位概况

重庆永鑫工程项目管理有限公司，统一社会信用代码：

915001127093477**Y；法定代表人王*；成立日期为2001年03月16日，营业期限为2001年03月16日至永久；公司地址：重庆市北部新区金开大道1228号3幢9-1.9-2；经营范围：工程项目管理；全过程工程咨询；房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；公路工程监理乙级等。

2020年7月5日，重庆永鑫工程项目管理有限公司与贵州宏卓置业有限公司签订了骏龙府建设工程监理合同，有效期为：自工程开工至房屋竣工验收备案完成结束。

（四）事故发生单位安全管理情况

贵州银辉建筑工程有限公司，成立了宏卓教育公园·骏龙府项目部，但该公司未严格依法履行安全生产主体责任，在项目实施过程中，安全生产规章制度不健全；安全生产教育培训不到位，从业人员不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能；安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作不落实；未采取技术、管理措施及时消除阳台临边防护缺失及抹灰作业过中存在的事故隐患；安全生产管理不到位。

（五）事故发生经过

2023年7月10日13时20分，正在万山区丹都宏卓教育公园骏龙府项目5栋12层阳台抹灰作业的工人杨*兵不慎从阳台左侧临边位置坠落，外墙抹灰工人徐*伍正在5栋9层外墙吊篮上作业，突然听见“砰”的一声，徐*伍转身去看发出声响的地方，看到从12层掉落的杨*兵双手正抓着吊篮边缘身体悬在空中，徐*伍立即跑过去施救，在抓住杨*兵的瞬间，杨*兵因体力不支突

然松手，徐*伍无法拉住，随后杨*兵坠落至 1 楼地面。徐*伍立即打电话给班组长滕*华，滕*华知道后立即拨打“120”，13 时 35 分左右，万山区人民医院 120 救护车赶到现场，医务人员立即对杨*兵进行现场抢救，13 时 52 分，杨*兵心电图呈等电位直线，无生命迹象，医务人员宣布杨*兵临床死亡。

（六）事故现场情况

事故现场位于万山区丹都宏卓教育公园骏龙府项目 5 栋 12 层客厅与阳台相接左侧临边位置，杨*兵坠落地点为一楼地面。



现场勘查照片(一)



现场勘查照片(二)

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事件经济损失统计标准》(GB6721-1986)规定，本次事故造成直接经济损失152.68万元。

（八）其他情况

据万山区气象中心7**月**10日天气预报，阴天间多云，气温24~34摄氏度，天气较为炎热。其他环境和舆论情况未见异常。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13时20分，事故发生后，班组长滕*华知晓后立即拨打“120”急救，13时22分现场水电工人朱*军拨打项目总监陈*

强电话报告事故情况，陈*强知晓后立即告知施工单位项目经理扶*举事故情况，扶*举立即向公司总经理报告。公司立即成立现场安抚组和协调组，现场安抚组负责通知伤者家属和处理善后事宜，协调组负责向上级部门报告事故信息

14 时 00 分，丹都街道办事处接到事故报告后，相关领导、站所负责人立即赶往现场处置以及核实事故情况。

14 时 51 分，万山区应急管理局接到丹都街道办事处报告后，值班领导带队到达事故现场核实事故情况，15 时 00 分，按程序向上级部门报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业自救情况。13 时 20 分，事故发生后，骏龙府项目 5 栋外墙抹灰工人徐*伍立即拨打班组长滕*华电话，滕*华知晓后拨打 120 急救电话请求救治，13 时 22 分，现场水电工朱*军电话告知项目总监陈*强，陈*强立即赶往现场，途中拨打了 110 报警并通知施工单位项目经理扶*举、安全部长杨*应，随后施工单位相关负责人和管理人员赶去现场参与救援。伤者杨*兵经万山区人民医院现场医务人员抢救无效死亡后。

2.属地党委政府及相关部门应急处置情况。接到事故报告后，万山区委、区政府主要领导高度重视，要求全力做好受伤人员救治，区应急管理局、市公安局万山分局、区住建局、丹都街道办事处、丹都派出所、万山区人民医院等部门立即赶赴事故现场开展救援各部门按照职责做好现场秩序维护，封锁事故现场，固定现

场证据，对伤者进行抢救以及安抚死者家属情绪，协调死者家属与企业协商赔偿等善后事宜。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。13 时 28 分，万山区人民医院 “120”接报后，立即出车，救护车于 13 时 35 分到达事故现场，医务人员立即对杨*兵进行抢救，13 时 52 分，杨*兵心电图呈等电位直线，伤者已无生命体征，医务人员向现场工友及工作人员宣布杨*兵临床死亡。

2.善后处置情况。2023 年 7 月 11 日凌晨 3 点，在丹都街道办事处、丹都派出所和有关部门的协调下，贵州银辉建筑工程有限公司和遇难者家属达成赔偿协议。2023 年 7 月 11 日凌晨 4 点，死者杨*兵遗体被运往碧江区六龙乡六龙山村腊东坪组老家，2023 年 7 月 17 日安葬，此次事故未发生不稳定事件

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各政府部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

骏龙府项目 5 栋 12 层阳台临边防护缺失，从业人员杨*兵在抹灰作业时，未按规定佩戴安全带，在无有效的安全防范措施下冒险作业，不慎从 12 层阳台边缘坠落至地面 1 楼，是事故发生的

直接原因。



现场勘查照片(三）

（二）事故相关检验检测和鉴定情况。

据万山区人民医院出具《疾病诊断证明书》显示，杨*兵的死亡原因是：呼吸心跳骤停。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问有关人员，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响造成事故发生。

（四）间接原因分析

1.安全教育培训不到位。施工单位未按要求组织制定和实施

安全生产教育培训计划，每天上岗前开展班前教育培训不到位，导致工人安全意识淡薄，对岗位风险认识不足。

2.安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作不落实。未采取技术、管理措施及时消除阳台临边防护缺失及抹灰作业过中存在的事故隐患。

3.安全生产管理不到位。公司未落实安全技术交底要求，工人在阳台抹灰时，未督促教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。抹灰班组违反项目部作息要求在炎热的中午时段作业时，公司对现场施工情况管理不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.贵州银辉建筑工程有限公司，未严格依法履行安全生产主体责任，在项目实施过程中，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定[1]；安全生产教育培训不到位，从业人员不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定[2]；未教育和督促从

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条规定[3]，对此事故负有责任。

2.重庆永鑫工程项目管理有限公司未严格履行安全生产责任和监理责任，该公司未按照《建设工程监理规范》等强制性标准对施工单位报送的专项施工方案进行审查；项目实施过程中，监理员实际到岗人数仅1人，与项目监理部配备人数不符。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定[4]。

3.贵州宏卓置业有限公司，未足额保障建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用。违反了《建设工程安全生产管理条例》第八条规定[5]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

1.杨*兵，男，42岁，碧江区六龙山乡六龙山村腊东坪组人，贵州银辉建筑工程有限公司抹灰工人，安全意识淡薄，违反岗位操作规定冒险作业，在高处作业时未佩戴安全带，未做到安全施工，

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4[?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

5[?]《建设工程安全生产管理条例》第八条：建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[6]，对该起事故负有直接责任。鉴于其已经在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（2人）

1.申*，男，中共党员，区住建局安监站负责人，未认真督促企业认真吸取历年来辖区同类生产安全事故教训，对建筑施工项目安全督促指导不够，建议由铜仁市万山区安委办对其予以谈话提醒。

2.段*琪，男，中共党员，丹都街道农业服务中心工作人员，在对辖区建筑施工项目开展监督检查过程中未形成闭环管理，建议由铜仁市万山区安委办对其予以谈话提醒。

（三）建议予以行政处罚的责任人员（6人）

1.李*东，男，贵州银辉建筑工程有限公司法定代表人，对公司全面负责，未按要求督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定[7]，建议依据《中华人民共和

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 :从业人员在作业过程中 ,应当严格落实岗位安全责任 ,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 ,督促、检查本单位的安全生产工作 ,及时消除生产安全事故隐患；

国安全生产法》第九十五条之规定[8]，由铜仁市万山区应急管理局对其给予行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。

2.扶*举，男，中共党员，贵州银辉建筑工程有限公司项目经理安全生产管理职责落实不到位，未按要求组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，安全教育培训存在不系统、不全面，导致从业人员安全意识淡薄；督促检查本单位安全生产工作不到位，对本企业存在的楼层内临边防护缺失、未张挂安全网等隐患排查、整改不到位，未及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项之规定[9]，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，由铜仁市万山区应急管理局对其给予行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。

3.林*武，男，贵州银辉建筑工程有限公司安全员，未严格落实安全生产管理职责，未按要求开展安全教育培训，技术交底落实工作流于形式；日常隐患排查、治理不到位，未督促落实本单位安全生产整改措施。以上行为违反《中华人民共和国安全生产

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

法》第二十五条第（二）、（五）、（七）项[10]、第四十六条[11]。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[12]，由铜仁市万山区住建局对其给予行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。

4.滕*华，男，贵州银辉建筑工程有限公司5栋施工班组组长，未严格落实公司岗位安全职责，未按照公司要求在工人每日上岗前开展班前教育培训，也未按照公司作息要求督促班组工人避开炎热中午时段施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定[13]，建议由贵州银辉建筑工程有限公司按照公司有关规章制度对其作出处理，处理结果报万山区安委办备案。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

5.陈*强，男，重庆永鑫工程项目管理有限公司项目总监，监理职责履职不到位，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，未按照《建设工程监理规范》足额配备监理员，事故发生前，该项目监理员实际到岗1人，与监理项目部配备人数不符；未按要求对施工单位报审的《内墙抹灰施工专项施工方案》进行审核。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款之规定[14]，建议依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定[15]，由铜仁市万山区住建局对其给予行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。

6.罗*，男，重庆永鑫工程项目管理有限公司安全监理工程师，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。2023年5月10日到6月30日，罗*对监理过程中发现的临边洞口无防护、电缆线乱接乱放、外墙抹灰时安全员未到岗等安全隐患，均采取口头形式督促施工单位整改，未按《建设工程监理规范》要求下发监理通知单；2022年6月到岗以来，仅在2023年5月至7月组织编写监理日志。以上行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十

14[?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

15[?]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

四条第三款之规定，建议依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，由铜仁市万山区住建局对其给予行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。

（四）建议予以行政处罚的单位（3家）

（1）贵州银辉建筑工程有限公司，履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生1人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定[16]，由铜仁市万山区应急管理局对其给予行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。

（2）重庆永鑫工程项目管理有限公司，未严格履行安全生产责任和监理责任，建议依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条之规定[17]，由铜仁市万山区住建局对其给予行政处罚，处理结果报万山区安委办备案。

（3）贵州宏卓置业有限公司，未严格履行安全生产责任，未足额保障建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用。建

16[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

17[?]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

议依据《建设工程安全生产管理条例》第五十四条之规定[18]，由铜仁市万山区住建局对其作出处理，处理结果报万山区安委办备案。

六、事故主要教训

和操作规程落实不到位未按照《隐患排查治理制度》和《抹灰工安全操作规程》设置临边防护，从业人员不按要求佩戴安全带，企业管理人员未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

部分作业安全技术交底流于形式，缺少足够的专业的有针对性的安全培训教育，导致作业人员对规范的操作流程不了解，对现场存在的安全风险隐患认识不清晰，也没有做好相应的安全防护措施，为事故的发生埋下了重大的隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）贵州银辉建筑工程有限公司。要深刻汲取事故教训，举一反三，深入学习贯彻《安全生产法》、《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建立健全并严格落实各项安全生产规章制度，按照行业标准和规范，进一步完善各项施工方案和措施；要加强高处作业安全管理，落实现场安全管理责任，杜绝违章操作，违反劳动纪律现象；强化安全生产教育培训工作，提高安全管理人员和作业人员安全意识和操作技能。

（二）重庆永鑫工程项目管理有限公司。要严格落实总监理工

18[?]《建设工程安全生产管理条例》第五十四条 :违反本条例的规定 ,建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正;逾期未改正的,责令该建设工程停止施工。

程师负责制度，切实承担起建筑施工项目安全监理责任，要善于发现和处置施工单位施工过程中的不安全行为、隐患及问题。对施工单位进场作业人员三级安全教育落实情况和安全技术交底以及隐患排查治理进行监督管理，做好施工各环节的安全督促工作。对安全防护技术措施不落实的，严禁组织施工，切实把好施工安全关。

（三）贵州宏卓置业有限公司。要认真发挥建设单位统一协调职能职责，跟踪、督促各参建单位履行安全职责情况，对于安全生产管理工作不到位的单位，要及时督促整改和惩处。同时要遵守法律规定，足额保障建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需的各项费用，确保项目安全生产工作有序开展。

（四）万山区住房和城乡建设局。作为建筑行业主管部门要对建筑施工项目开展一次全面安全隐患排查，深入排查建筑工程领域存在的安全隐患和问题，督促建设、施工及监理单位履行安全生产管理责任，强化高处作业安全技术措施落实工作。要结合常态化开展的“打非治违”专项整治行动，严肃查处企业违法违规行为。对发现的隐患问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为，确保建筑行业安全生产形势稳定。

（五）丹都街道办事处。要认真履行属地管理职责，进一步加强辖区建筑工程等重点领域的安全监管，加大安全隐患排查治理力度，切实消除事故隐患。在本辖区积极组织开展安全生产警示教育工作，提高企业从业人员安全意识。

铜仁市万山区政府事故调查组

2023年9月